

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2024

Señor(a)

JUZGADO DE TUTELA DE TULUÁ – VALLE (REPARTO)

E.S.D.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA

RADICADO: Pendiente de asignacion

ACCIONANTE: MONICA RAMIREZ PALACIO

ACCIONADA: ALCALDIA MUNICIPAL

Asunto: CONTESTACION ACCION DE TUTELA

El suscrito funcionario, actuando en representacion de la Alcaldía Municipal, dentro del termino legal me permito dar contestacion a la accion de tutela de la referencia, en los siguientes terminos:

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

1. La Alcaldía Municipal reconoce la existencia del Decreto No. 246 del 21 de noviembre de 2001, expedido por la administración de la época, el cual autorizó el funcionamiento 24/7 de la Comisaría de Familia a partir del 1 de enero de 2002.
2. Es cierto que la señora Mónica Ramírez Palacio, identificada con CC 38.794.101, fue nombrada en propiedad como Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01 y se posesionó el 22 de septiembre de 2020, según Acta de Posesión No. 200-1-1.343, en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad del Municipio de Tuluá.
3. La Alcaldía Municipal reconoce que la accionante ha prestado sus servicios a la entidad. Respecto al cumplimiento de horarios diurnos y nocturnos, incluyendo sábados, domingos y festivos hasta el 16 de enero de 2024, se verificará la información con los registros de asistencia y turnos; no obstante, esta afirmación es objeto de la reclamación laboral de fondo y no de la tutela.
4. La afirmación de la accionante sobre la falta de reconocimiento y pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos, es una cuestión de índole laboral y salarial. Esta materia, por su naturaleza, debe ser debatida y resuelta en la jurisdicción ordinaria laboral, siendo improcedente su análisis a través de la acción de tutela.
5. La Alcaldía Municipal reconoce que se radicó un derecho de petición con número E-26862 el 30 de octubre de 2024. Informamos que, en atención al derecho fundamental de petición y con el fin de garantizar su plena efectividad, se está procediendo a dar respuesta de fondo y oportuna a dicha solicitud, la cual será notificada a la accionante a la brevedad posible y dentro de los términos legales, si no ha sido ya notificada.

II. CONSIDERACIONES

La acción de tutela ha sido interpuesta con el fin de proteger el derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la falta de respuesta a la solicitud radicada con número E-26862. La Alcaldía Municipal reitera su compromiso con la garantía de este derecho y ha tomado las medidas necesarias para dar una respuesta completa, clara y de fondo a la señora Mónica Ramírez Palacio.

Es importante señalar que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual. Las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos, que constituyen el objeto de fondo del derecho de petición, son asuntos de naturaleza laboral que cuentan con un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz ante la jurisdicción ordinaria laboral. Por tanto, la tutela no es la vía adecuada para dirimir este tipo de controversias económicas y laborales.

En el caso de que la respuesta al derecho de petición ya haya sido expedida y notificada antes de la presente contestación, o que lo sea durante el trámite de esta acción, se configuraría una carencia actual de objeto por hecho superado, haciendo improcedente el amparo invocado.

La Alcaldía Municipal actuará con la mayor diligencia para asegurar la pronta respuesta al derecho de petición, en estricto cumplimiento de la Ley 1755 de 2015.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes, en especial las relativas al derecho fundamental de petición consagradas en la Ley 1755 de 2015.

IV. PRUEBAS

Documentales: las que obren en el expediente administrativo de esta entidad relacionadas con el presente caso, incluyendo copia de la respuesta al derecho de petición E-26862, si ya fue expedida y notificada.

V. PETICIONES

Con base en lo expuesto, solicito al Despacho declarar IMPROCEDENTE o NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas, y en particular, por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para las pretensiones de índole laboral.

VI. NOTIFICACIONES

La Alcaldía Municipal recibirá notificaciones en [Dirección de la Alcaldía de Tulúa].

Cordialmente,

Firma del funcionario responsable

Cargo: [Nombre y Cargo del funcionario de la Alcaldía responsable]

ALCALDIA MUNICIPAL